

1500754-90.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CESAR NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO como incurso no artigo 157, § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal.

Narra a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500754-90.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500754-90.2022.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CESAR NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO como incurso no artigo 157, § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 21 de junho de 2.021, por volta das 21h30min, no posto de combustíveis denominado Posto Astro, situado na avenida Martinho Ribeiro, 3.381, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcos Rogério Morales Eduardo, subtraiu, para si, R\$350,00 em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma; estabelecimento do regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 04/05; relatório de investigação de páginas 07/08; auto de constatação de local de página 13 e laudo pericial de páginas 31/44.

A prova oral colhida recomenda fortemente a condenação do acusado.

De fato, tem-se, no presente caso, que o réu, em sede administrativa, confessou a prática do delito com riqueza de detalhes. Essa confissão espontânea da parte dele foi confirmada pela testemunha Sandro, que asseverou ter ele sido o autor de diversos crimes de roubo, tendo-se encontrado, inclusive, uma caixa de entrega de alimentos, que teria sido utilizada em outro crime.

É verdade que, em juízo, ele tentou reverter a narrativa, alegando que assinou o termo de páginas 14 e seguintes sob pressão. A tentativa, contudo, não convence.

A uma, porque, ainda que ele o negue, seu depoimento em sede administrativa foi acompanhado por uma advogada, o que torna inverossímil que ele o tenha feito por pressão das autoridades. E, a duas, porque, ao confessar, ele excluiu a majorante do emprego de arma de fogo, sendo igualmente inverossímil que agentes da lei, ao afrontar a lei para forçar um inocente a assumir um crime que não cometeu, fizessem-no de forma a excluir uma circunstância que aumenta sensivelmente sua pena, de forma com que o depoimento mais se assemelha a uma peça de defesa do que a uma preparada artificialmente para embasar uma condenação.

Assim, uma vez que a espontaneidade da confissão foi confirmada em juízo, mais crível é a versão primeira do réu do que a revisada posteriormente.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

A qualificadora de emprego da arma está comprovada.

Ainda que não se tenha apreendido arma alguma, tal fato é irrelevante visto que o seu emprego foi confirmado pela vítima, o que basta.

No sentido do que aqui foi dito, vejam-se os julgados abaixo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena. (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUESE NEGA PROVIMENTO.

1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1248801 / DFAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0090953-0).

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo: 04 anos de reclusão.

Segunda Fase: Em tese, incide a atenuante da confissão. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no patamar mínimo, e não se podendo ultrapassar este patamar nesta fase, mantenho a pena tal qual acima lançada.

Terceira fase: Incidindo a regra do parágrafo 2º - A, I, do Código Penal, aumento a pena em mais 2/3.

Torno definitiva a pena do réu em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo legal.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO como incurso no artigo 157, § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, se o caso.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA